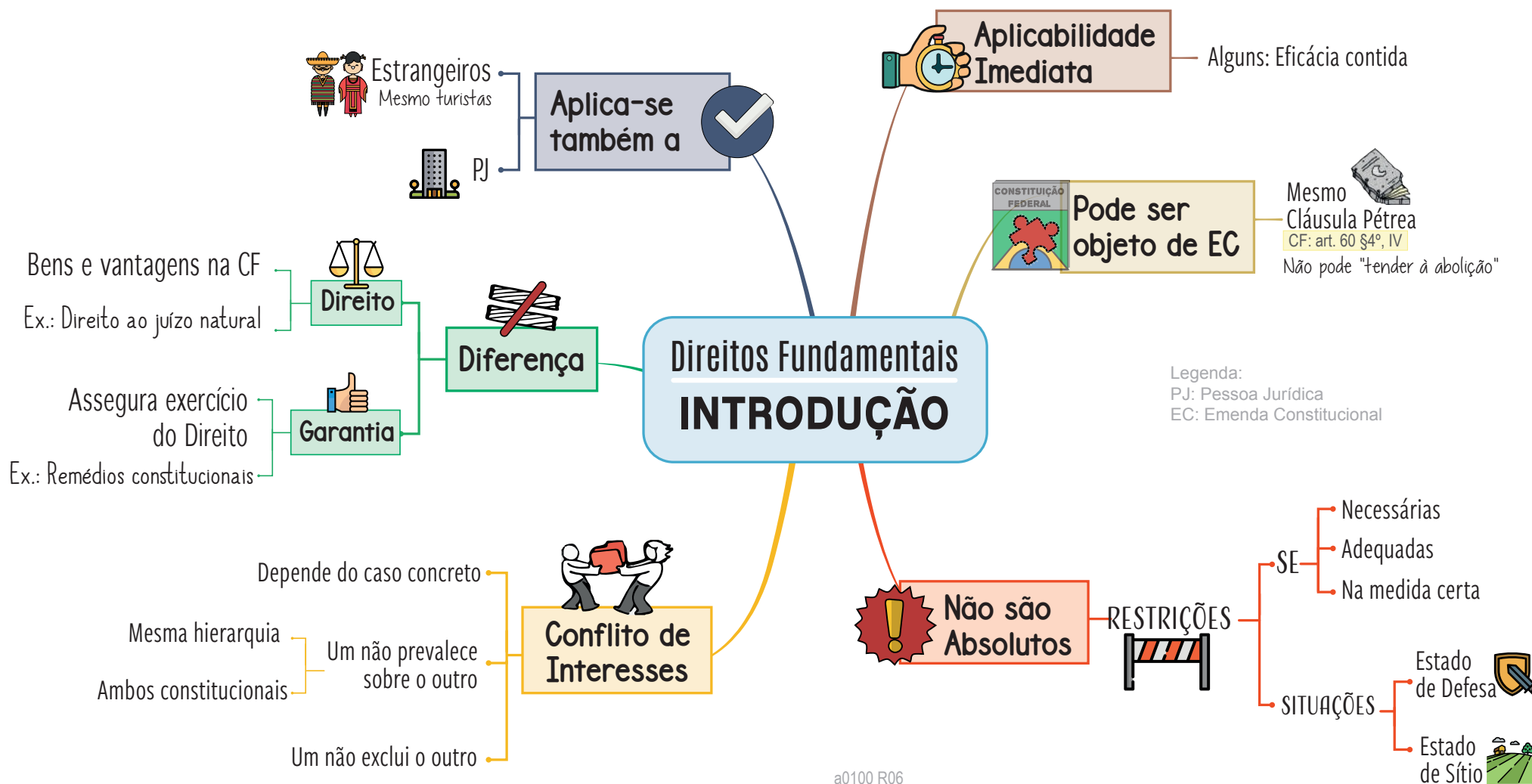
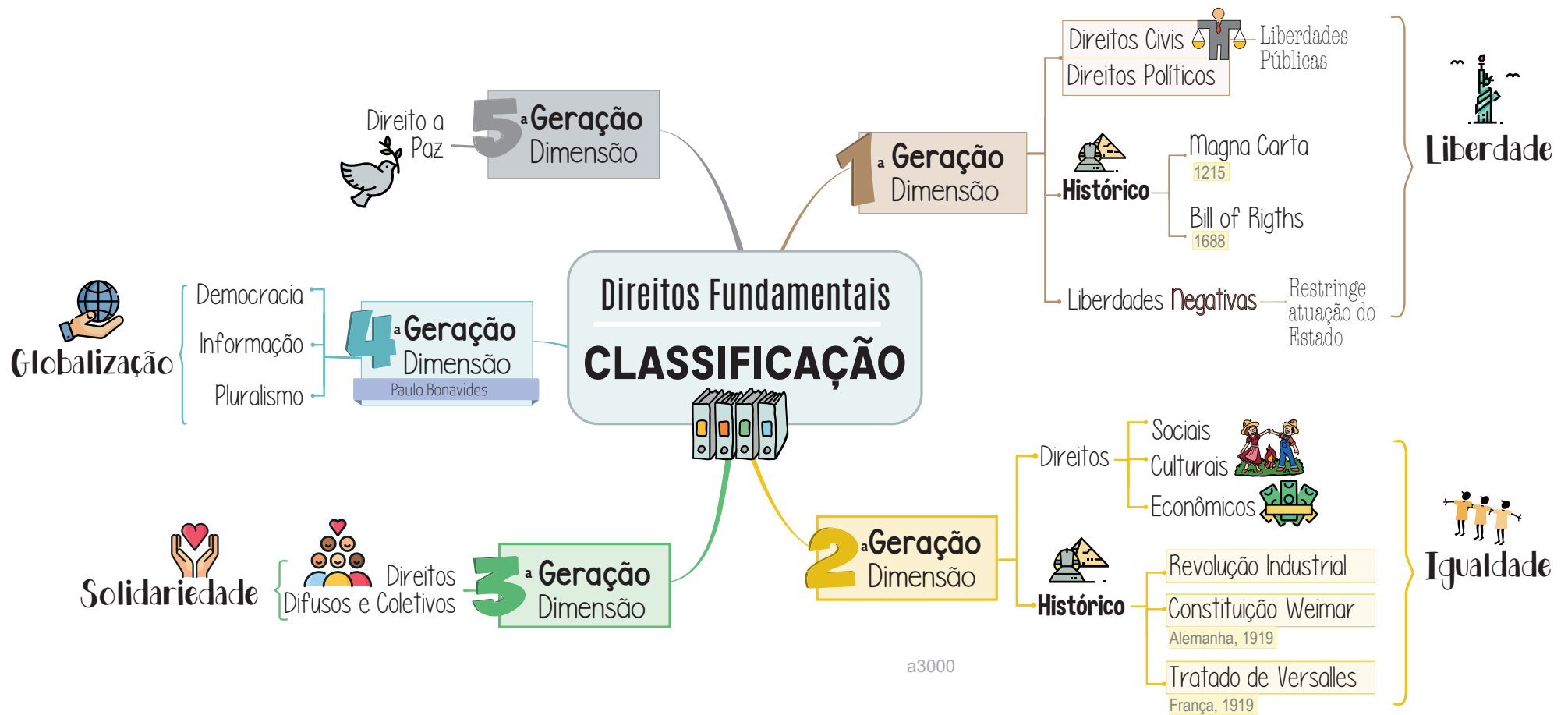


Direitos fundamentais, individuais,
coletivos, sociais e Políticos

Direito Constitucional



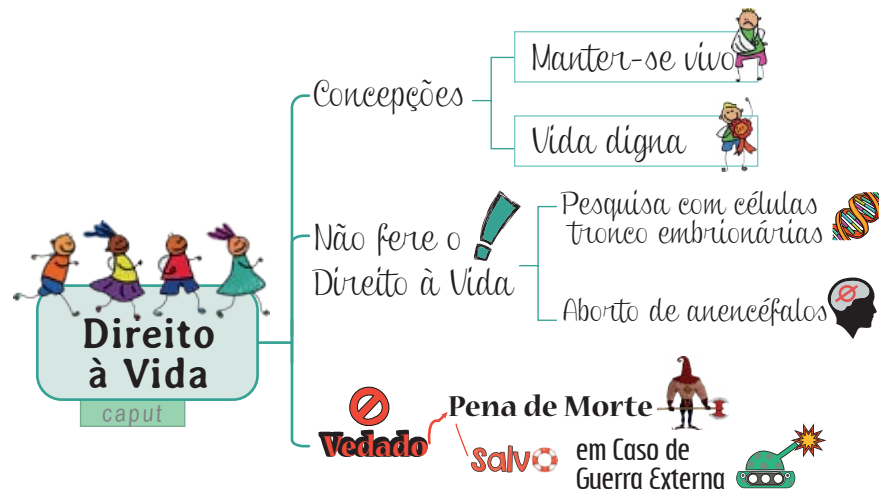




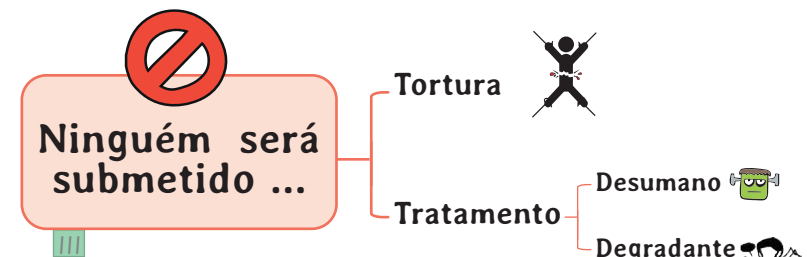
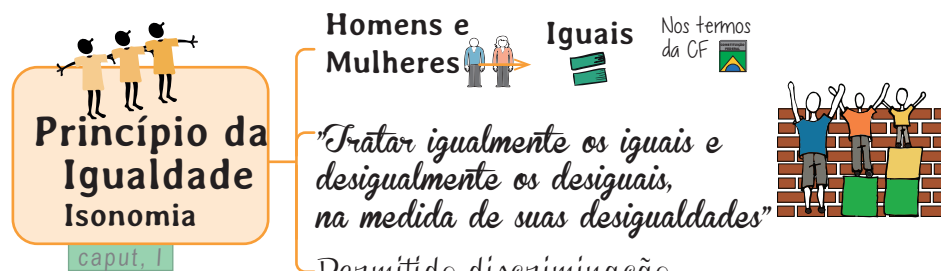
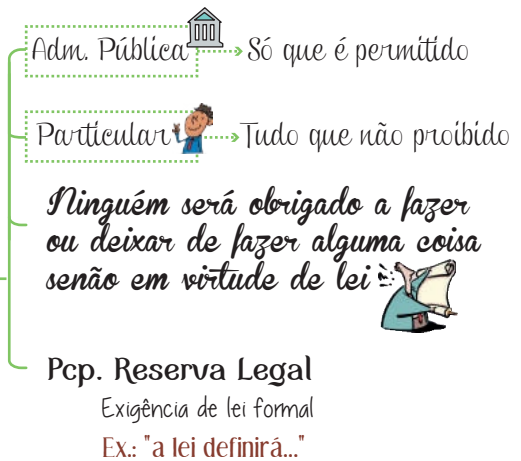
Artigo 5 - Direito a Vida - Princípio Igualdade - Princípio Legalidade

Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)

Legenda
Pcp: Princípio

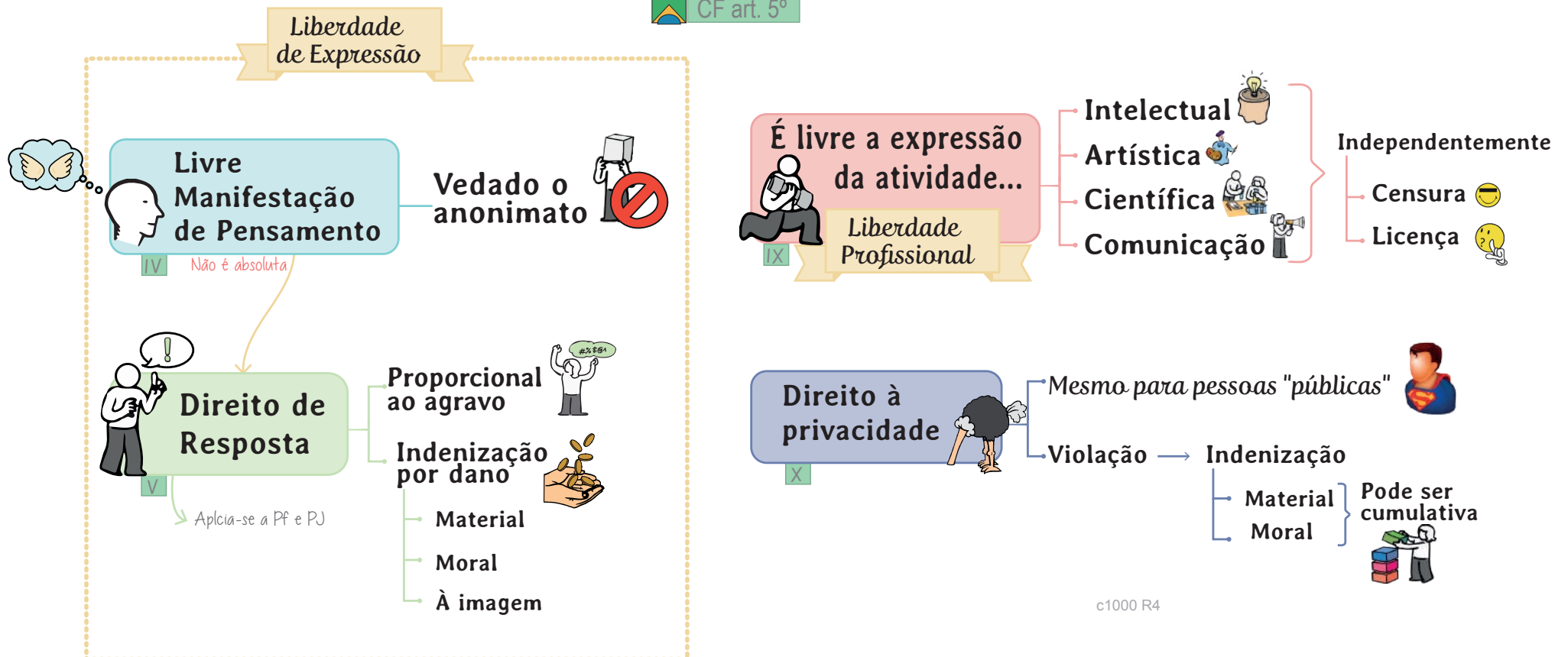


Princípio da Legalidade



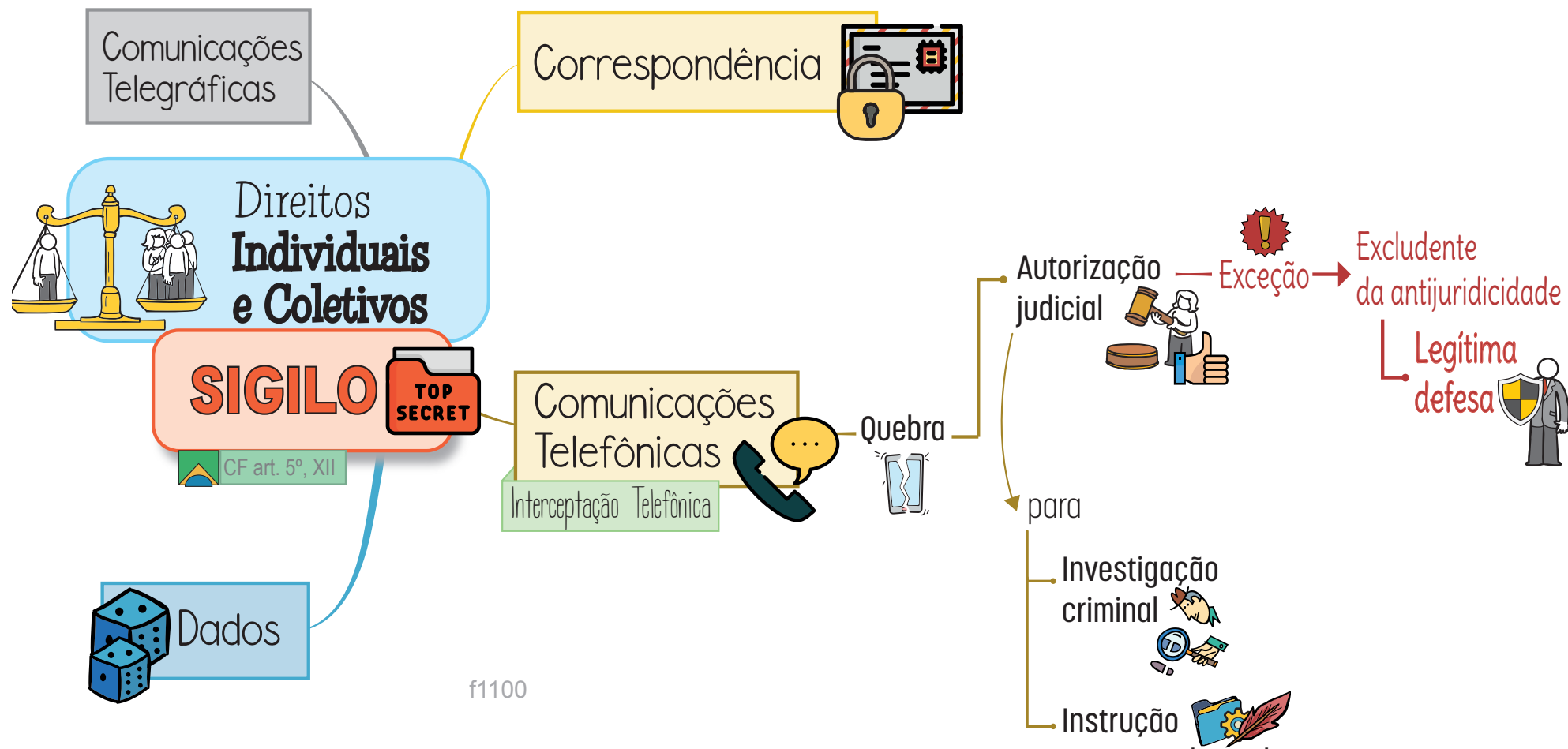


Legenda
PF : Pessoa Física
PJ : Pessoa Jurídica

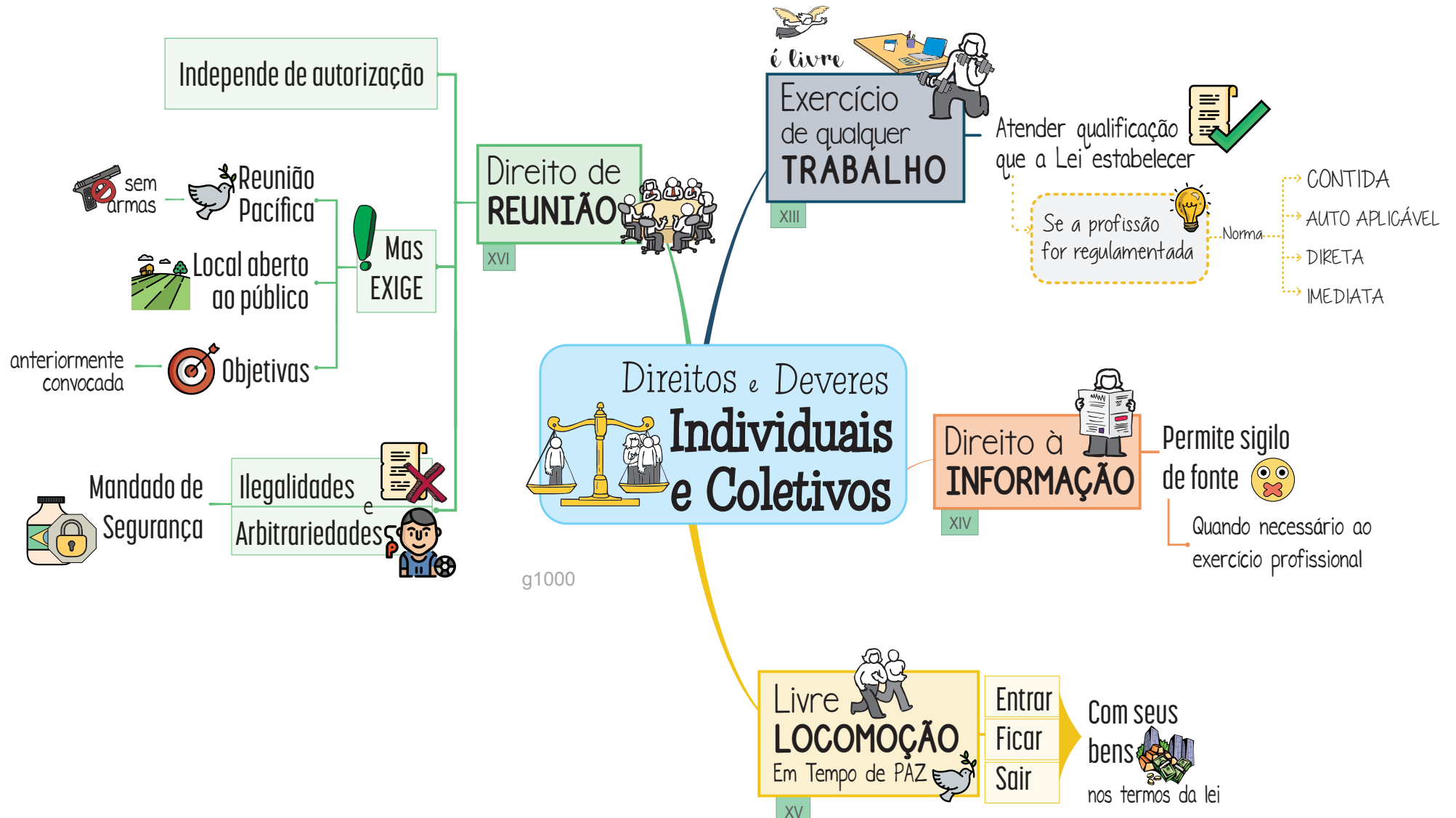








f1100



Direito a Associação

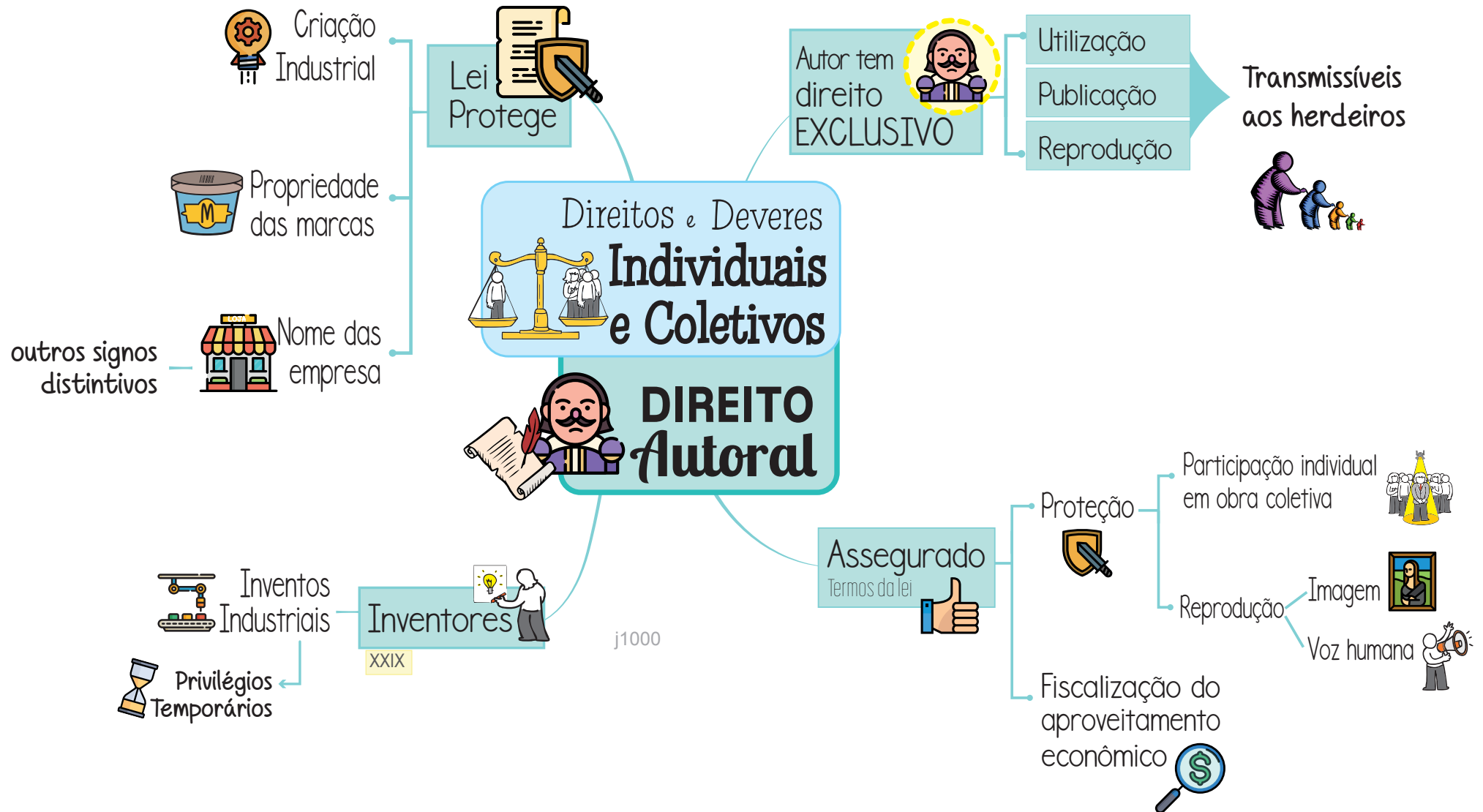


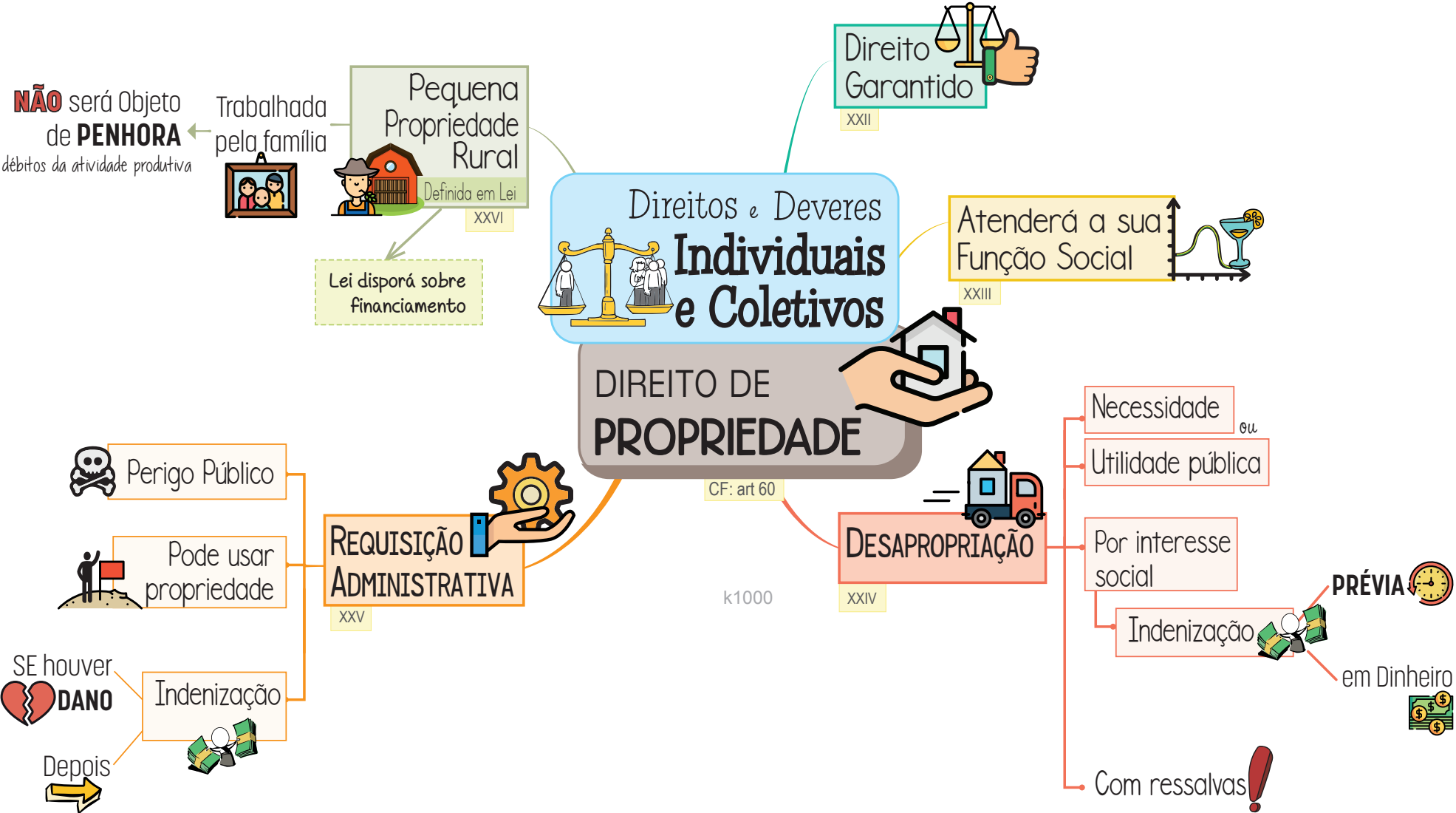


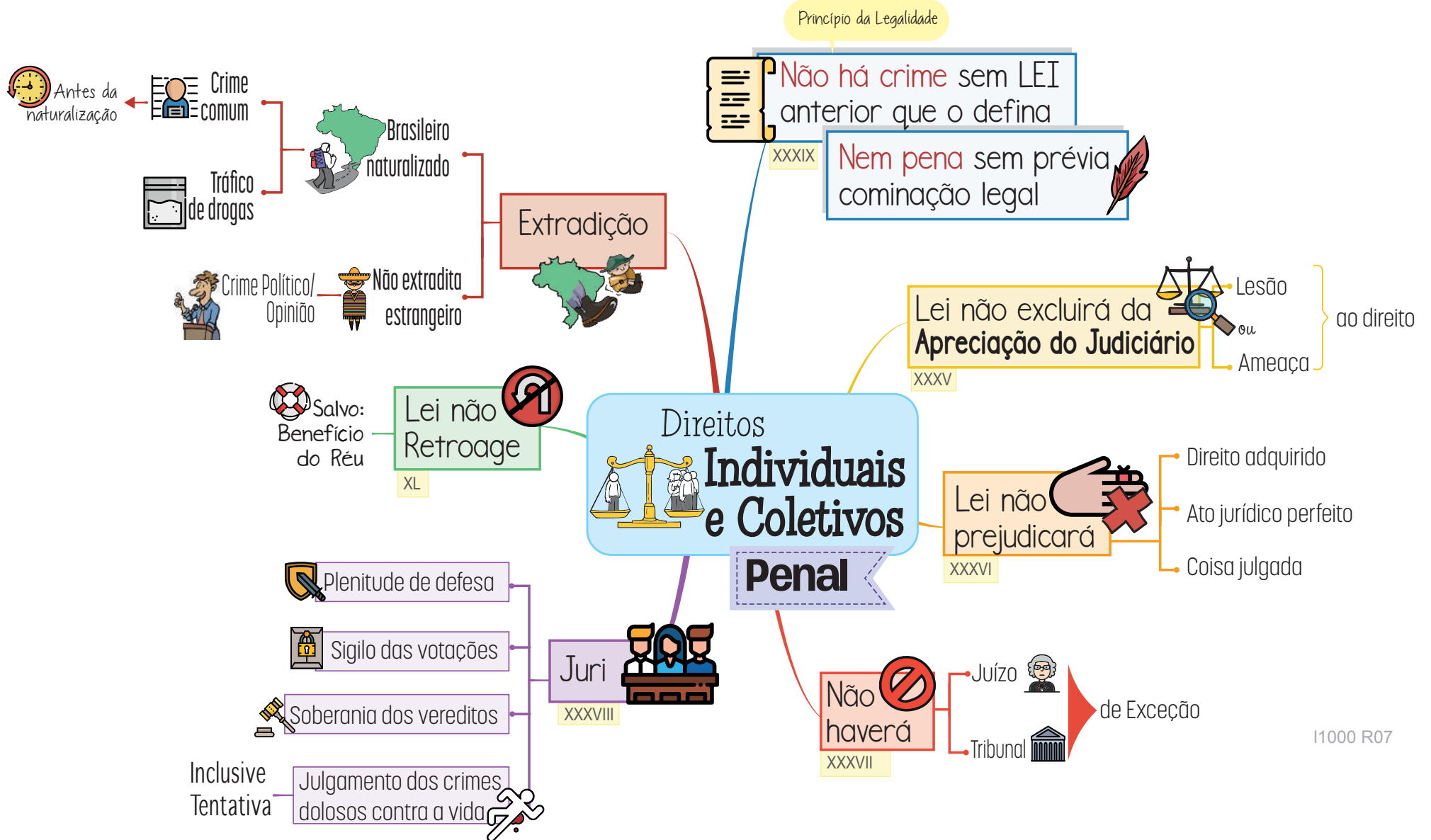


Direito autoral

Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)







Presunção de Inocência - Regras Processuais



Pcp do Juiz Natural



Processo e Sentença

LIII

Somente pela autoridade competente



Presunção de Inocência

LVII

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória



STF

Pode Prisão Após condenação em 2ª Instância



Privado da Liberdade dos Bens

LIV

Somente com Devido Processo Legal



Corolário ao

Processo judicial administrativo com os meios e recursos a ela inerentes



Contraditório e Ampla Defesa

LV

Acusado tem direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita

Utilizando todos os meios de defesa admitidos em direito

Civilmente Identificado

LVIII



NÃO será submetido a identificação criminal



Salvo nas hipóteses previstas em lei



Admitida Ação Privada

nos crimes de Ação Pública

LIX

Se esta não for intentada no prazo legal





CF art. 5º



XLII

Inafiançável

Imprescritível

Sujeito à pena de reclusão
nos termos da lei;



**Ação
Grupos
Armados**

XLIV

Inafiançável

Imprescritível

Civis ou Militares

Contra

Ordem constitucional
Estado Democrático;



XLIII

Inafiançável

Insuscetíveis
de Graça/Anistia

Por eles respondendo

Mandantes

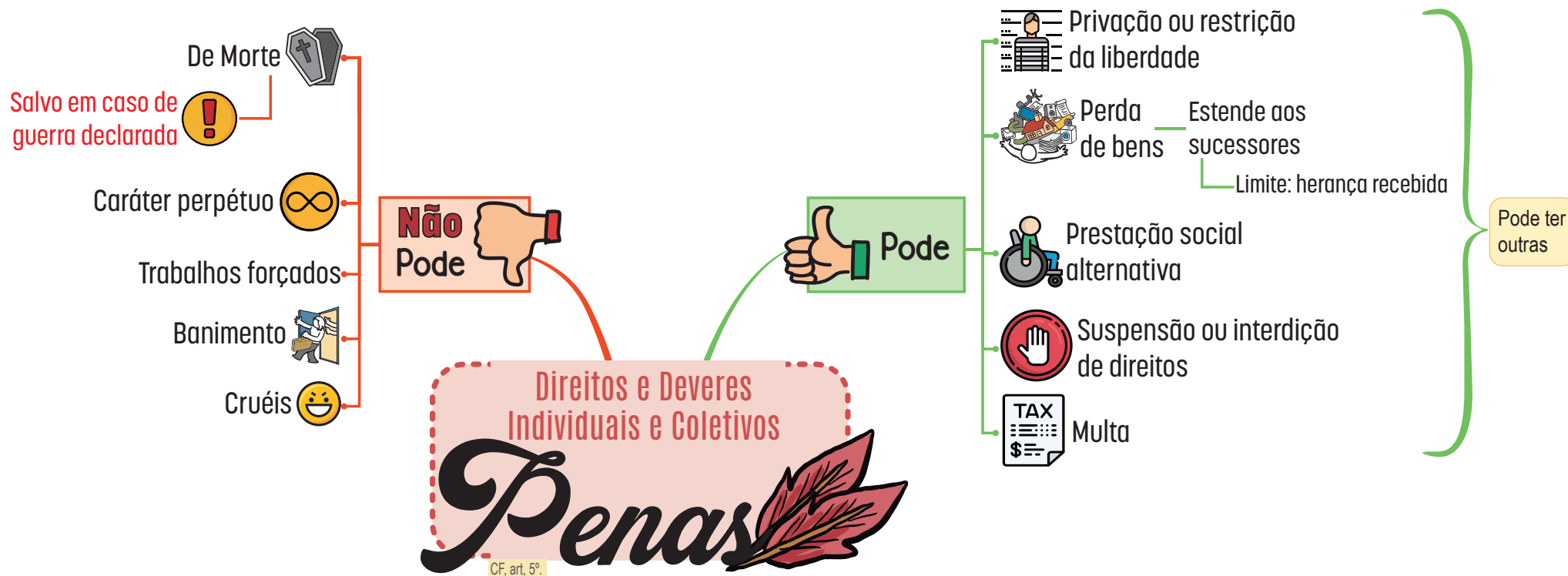
Executores

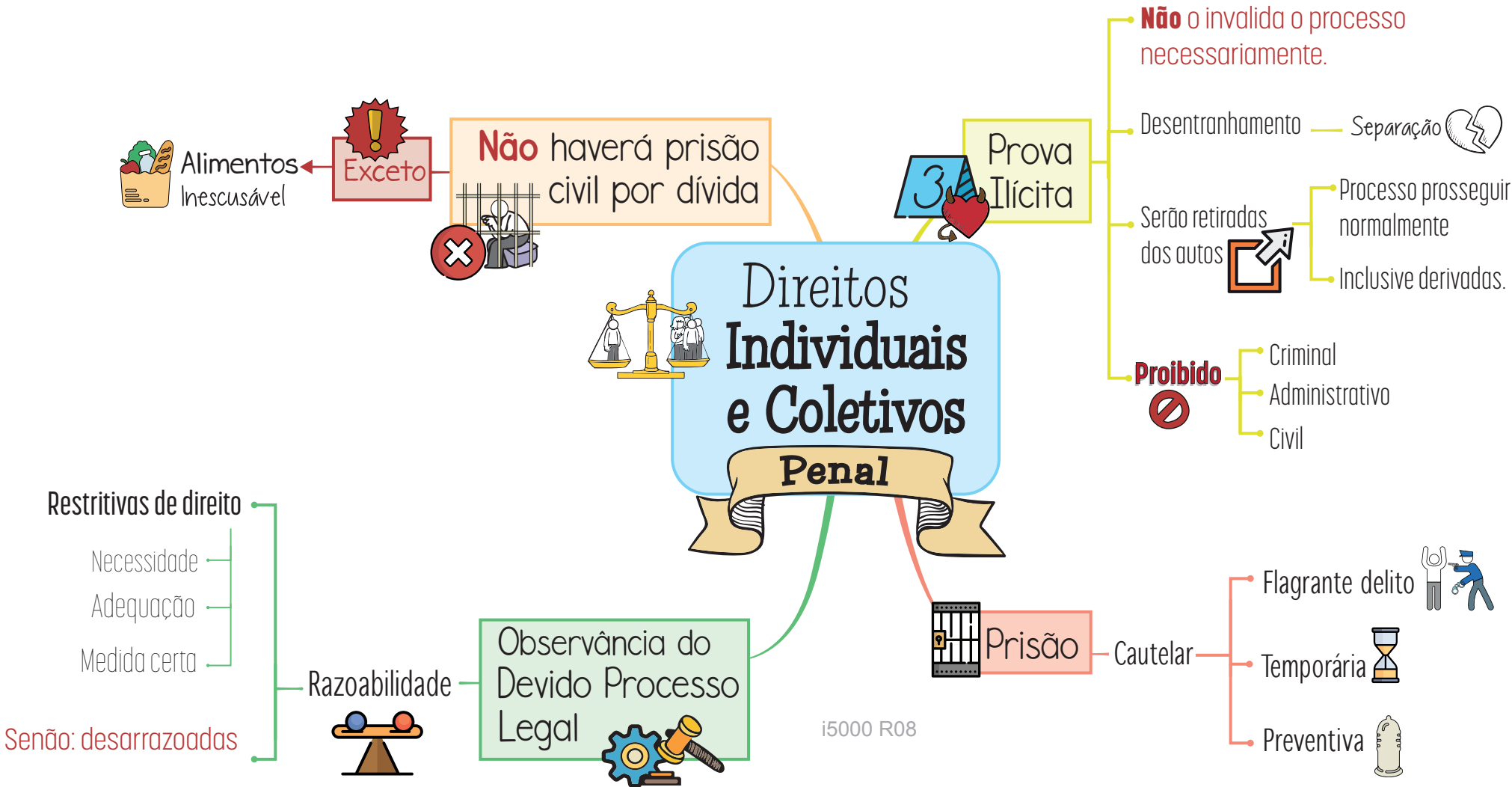
Os que, podendo
evitá-los, se omitirem

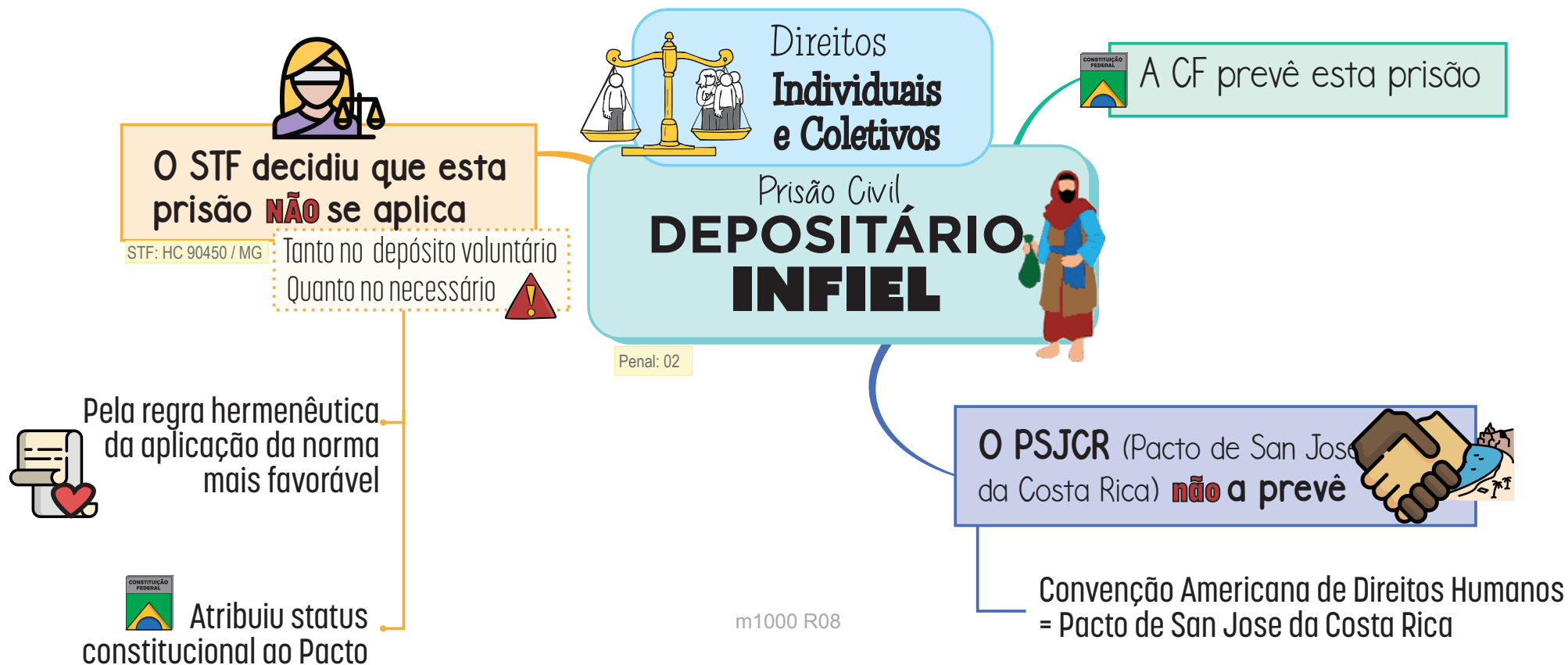
Não tem
Graça!!

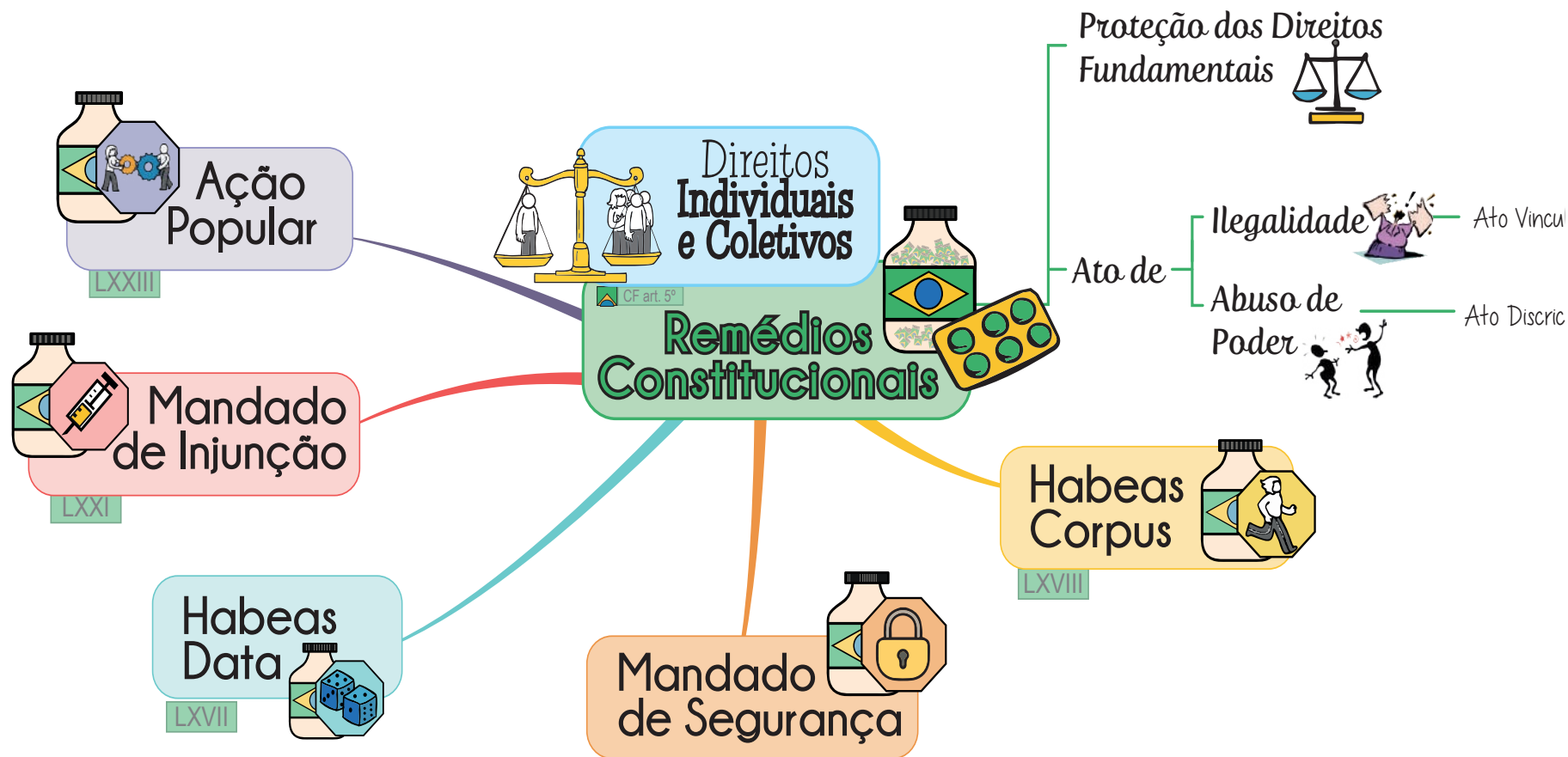
Penas

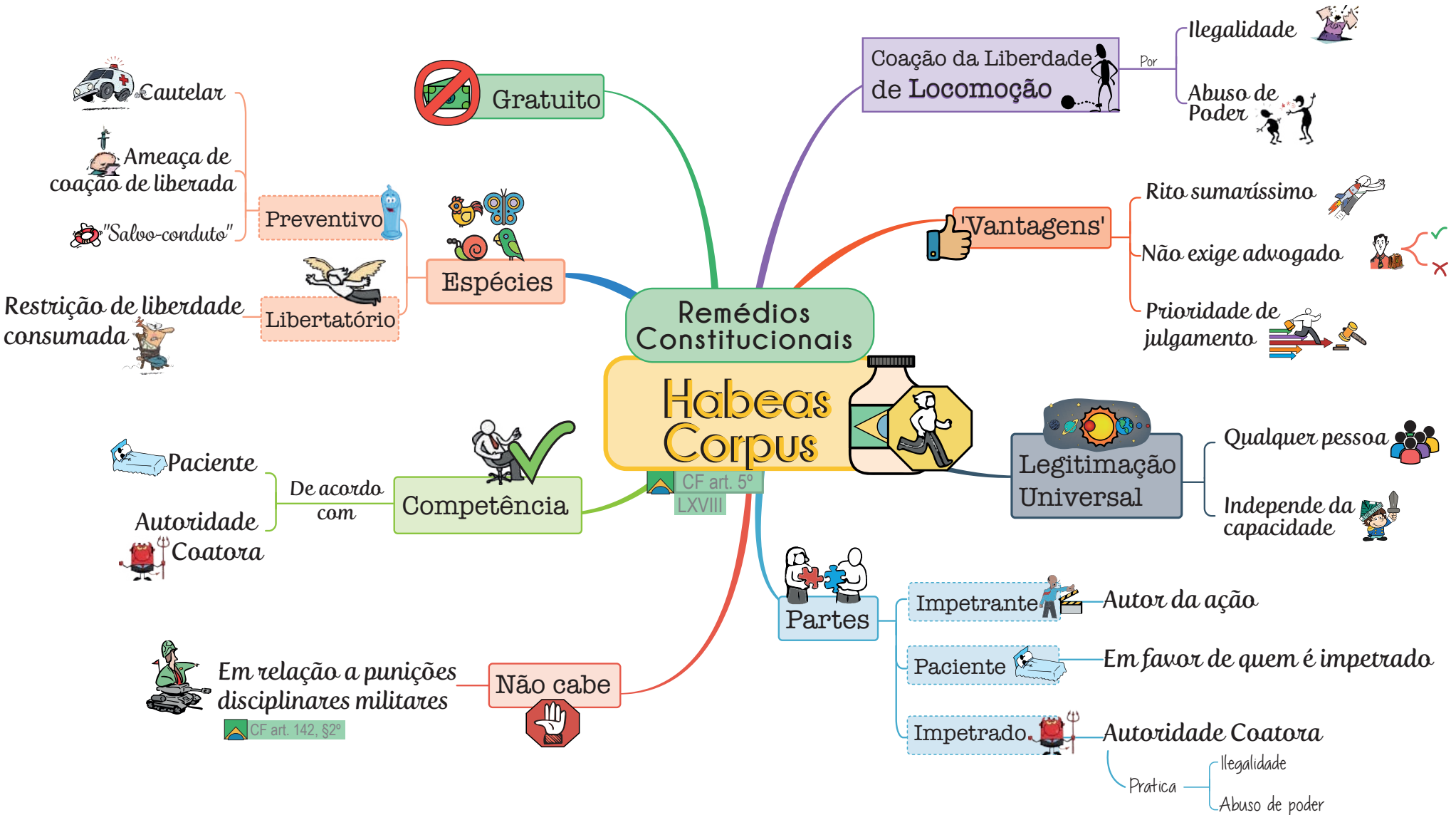
Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)

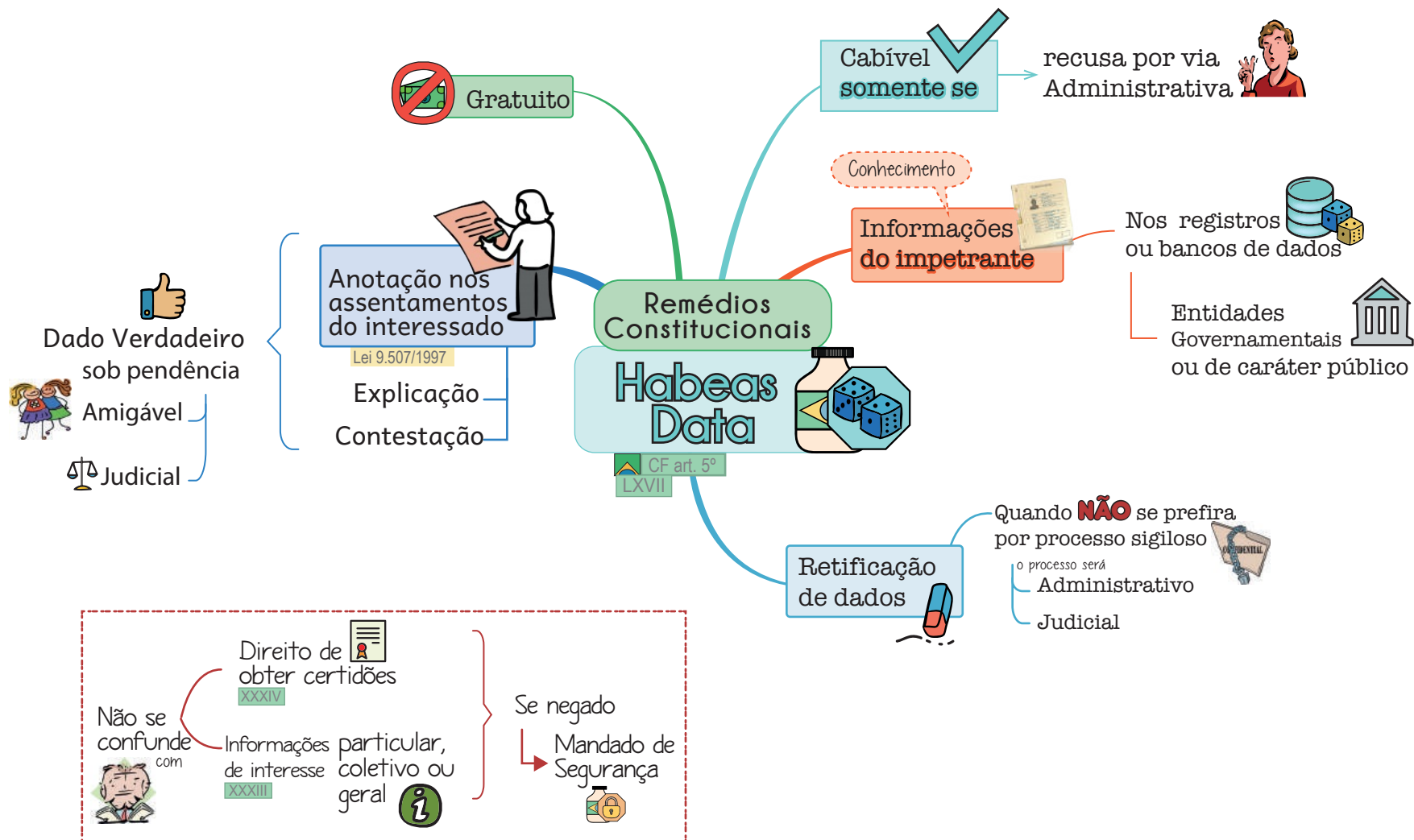






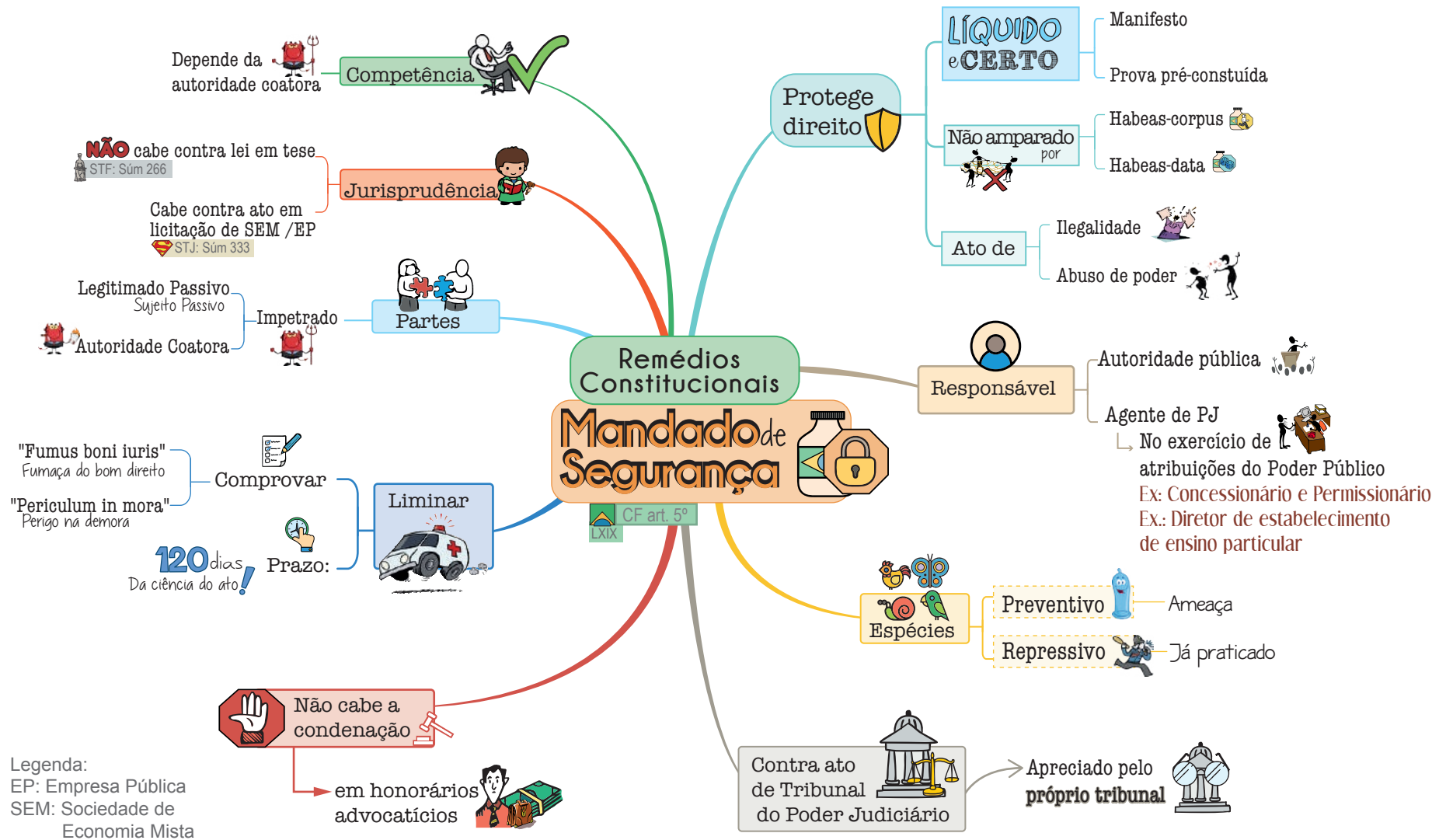




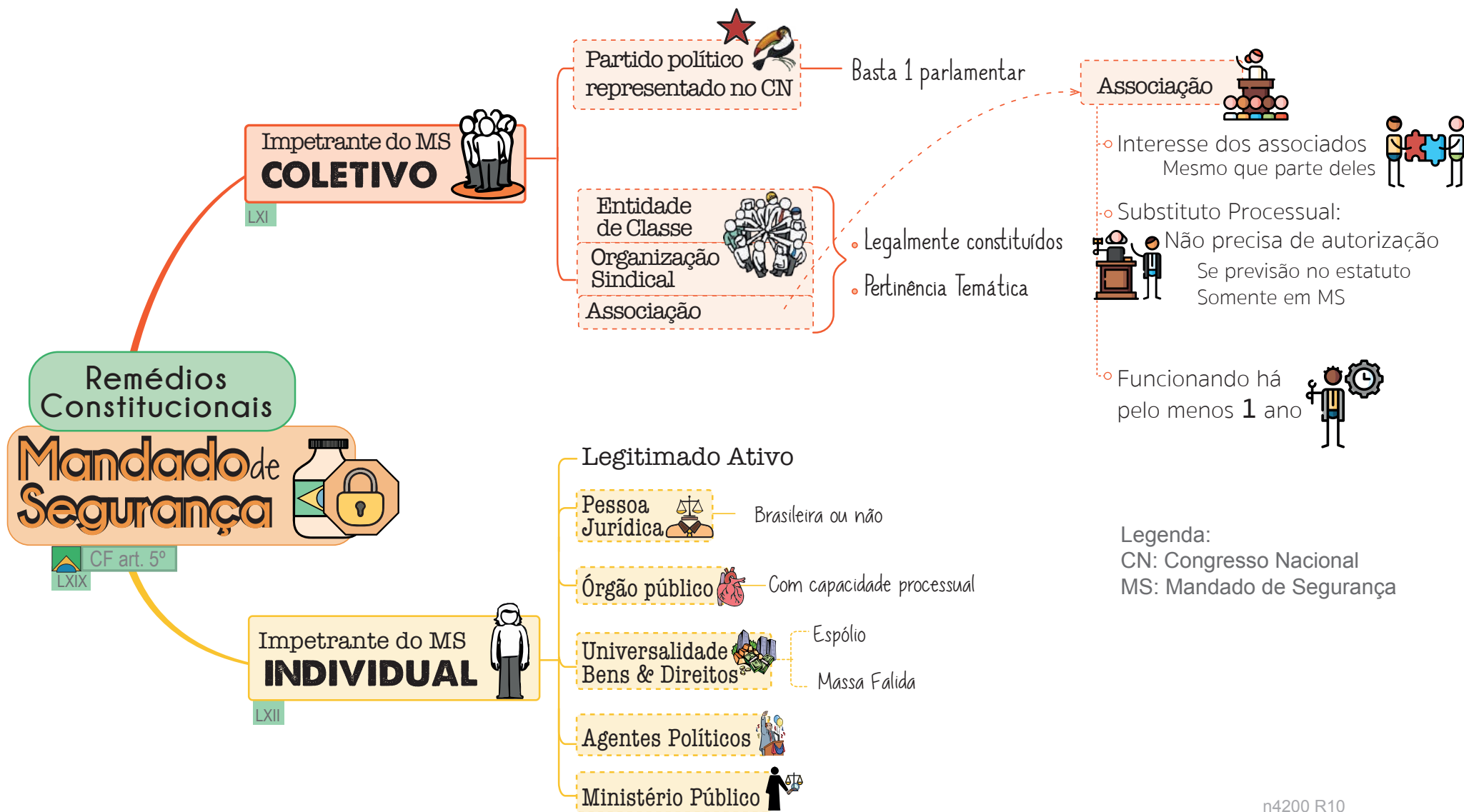


Remédios Constitucionais – Mandado de Segurança [1]

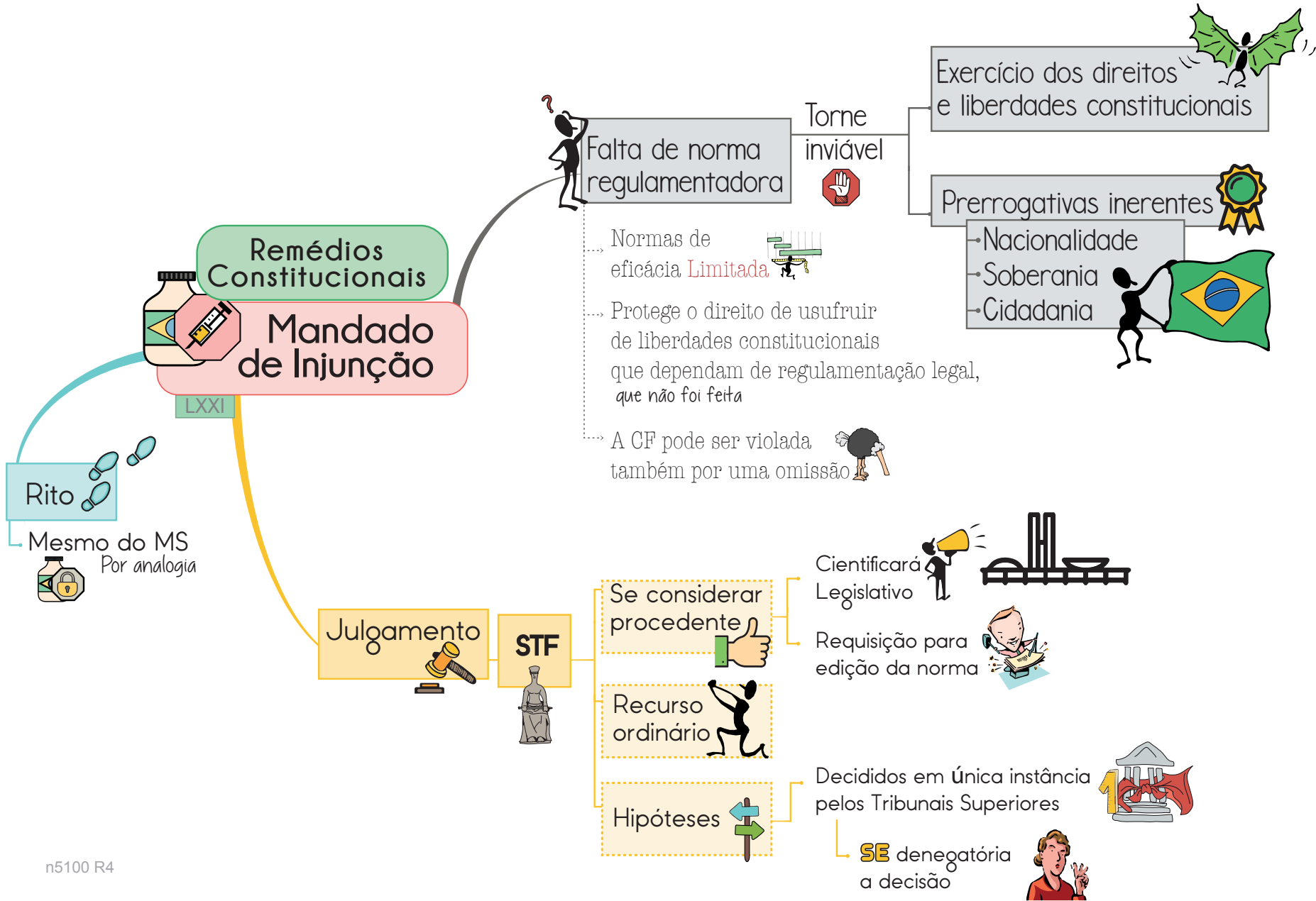
Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)



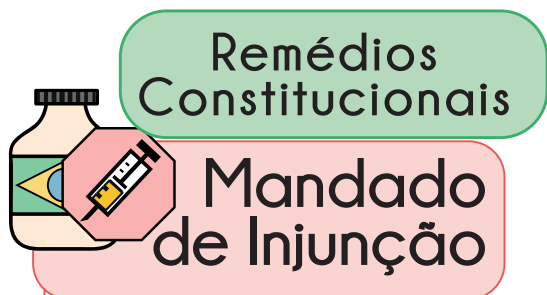
Remédios Constitucionais – Mandado de Segurança [2] Individual e Coletivo



Legenda:
CN: Congresso Nacional
MS: Mandado de Segurança



Remédios Constitucionais – Mandado de Injução - Distinção da ADI Omissão



LXXI

Controle — Concreto
Incidental

Efeito: Inter Partes

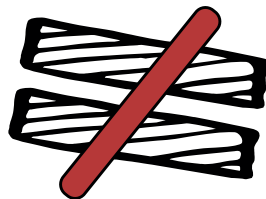
O JUD apenas reconhece a
inconstitucionalidade da mora

→ e comunica sua decisão,
requerendo a expedição da norma faltante
(pedido)

Legenda:

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade

JUD: Poder Judiciário



ADI Omissão



Controle Abstrato



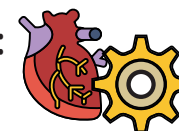
Efeito: Erga Omnes
(para todos)



O JUD reconhece a omissão e dá
ciência ao poder competente para
tomar as providências

CF, art. 103 §2º

→ Órgão administrativo omissor:
para fazê-lo em **30** dias

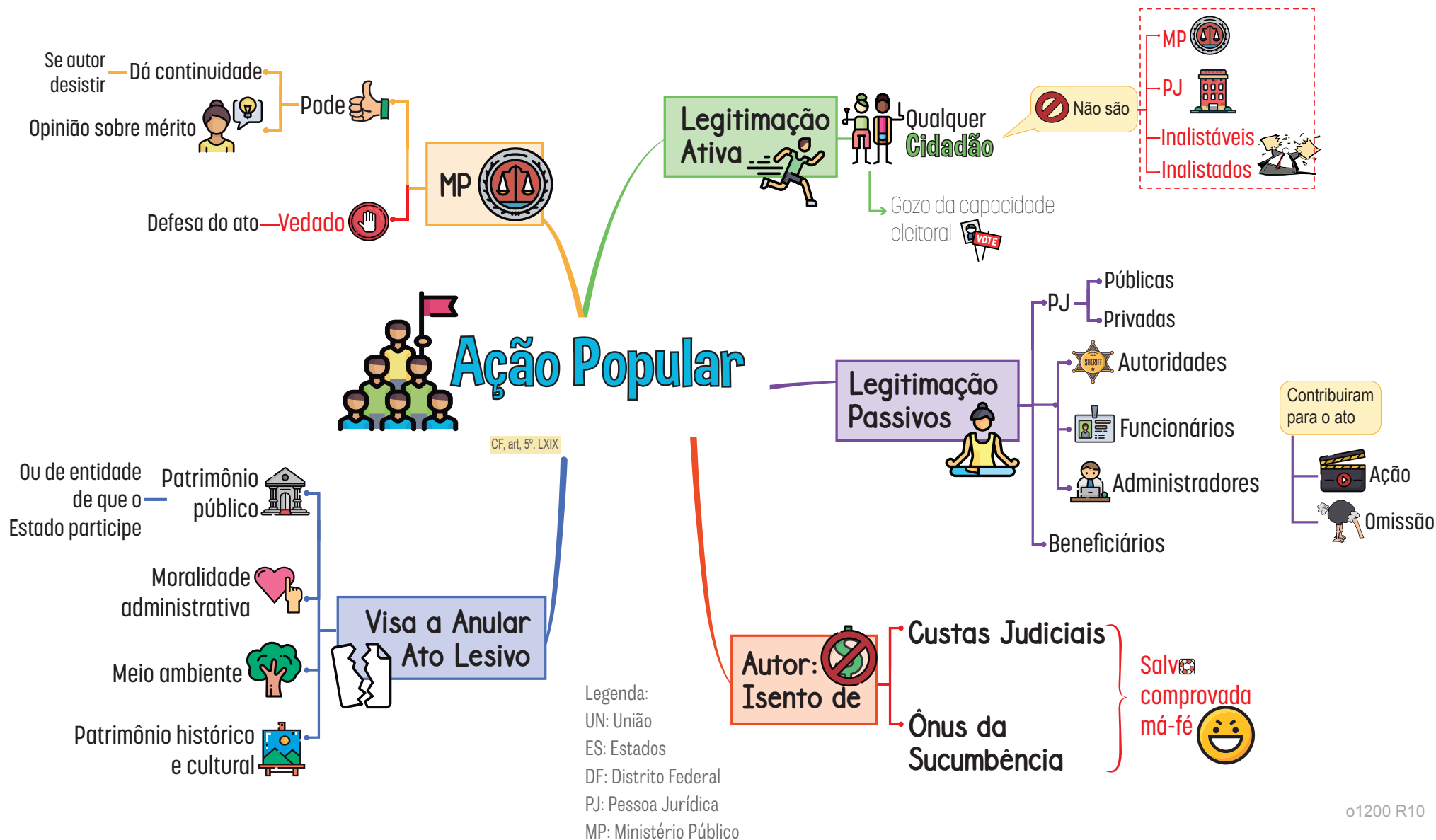


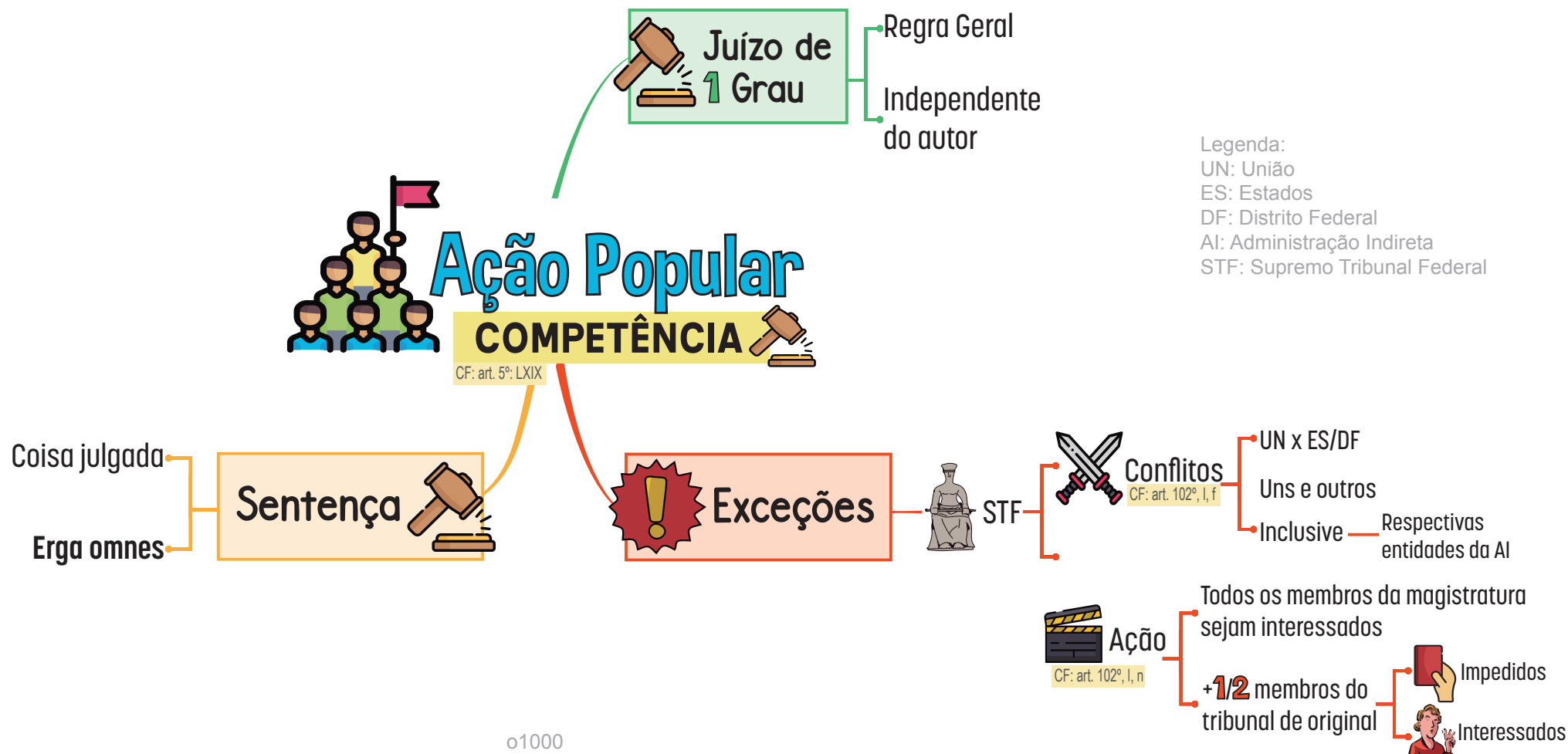
→ Poder omissor: ∞
não há fixação de prazo



Remédios Constitucionais – Ação Popular

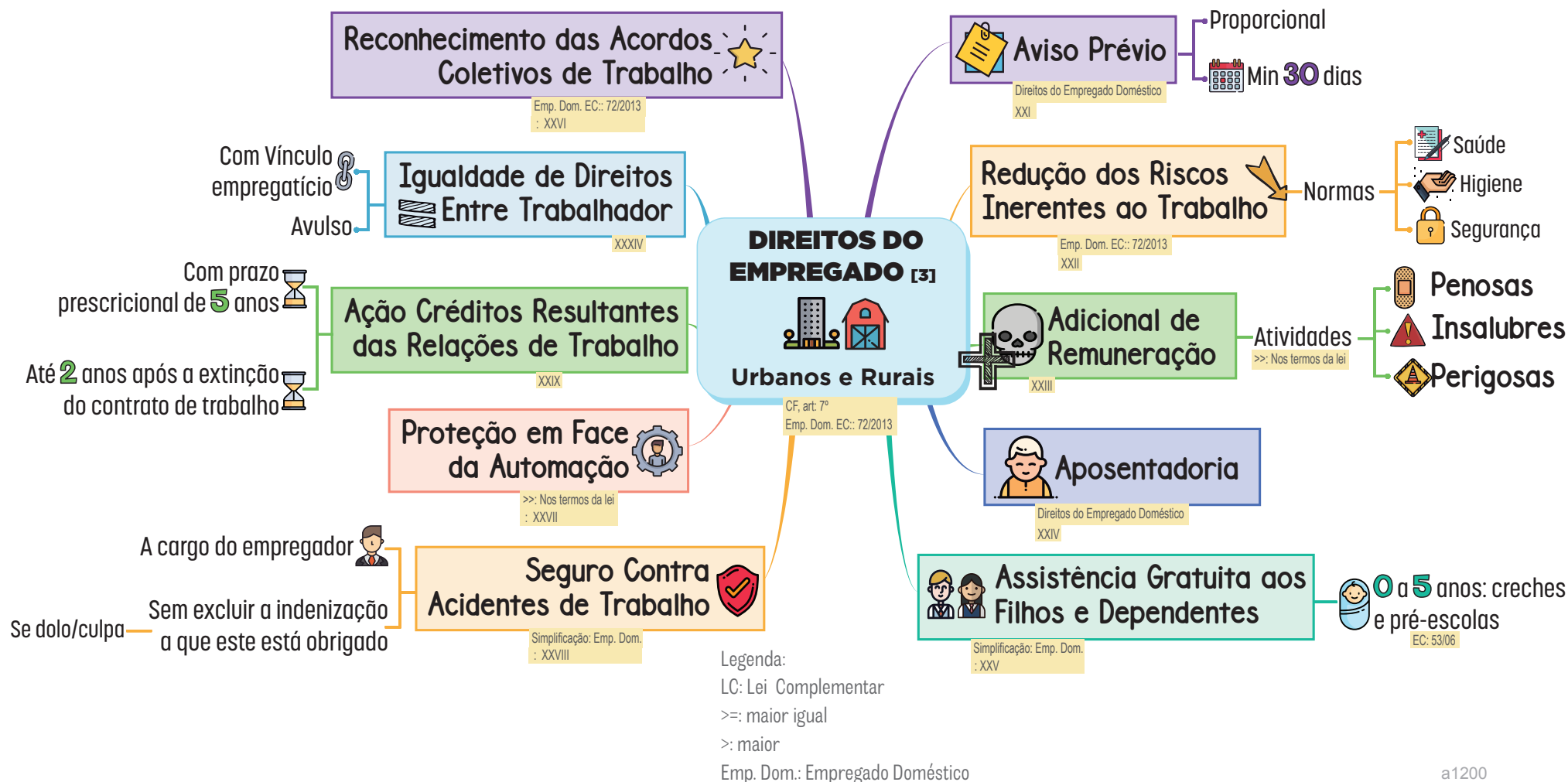
Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)











Proibições - Direitos dos Empregados

